

1500201-92.2022.8.26.0600

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Já foi processado criminalmente por tráfico de drogas. Negou os fatos. Estava em uma festa. Posteriormente, encontrou sua mulher na avenida com outro indivíduo. Brigou com o rapaz e foi ferido por dois golpes de canivete. Estava se deslocando para casa, momento em que foi abordado. Foi agredido e xingado de "lixo". Não conhece Reisseberg. Não utilizava camiseta vermelha ou laranja. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500201-92.2022.8.26.0600 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500201-92.2022.8.26.0600

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime / Contravenção contra Idoso)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2220426/2022 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-LINS, 26736245 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, EX8078-1/2022 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2220426 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Reisseberg Aparecido Santana Pontes e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra LUIZ TIBURCIO DE LIMA e REISSEMBERG APARECIDO SANTANA PONTES, qualificados nos autos, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e VII, c/c art. 29, e com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal, porque, no dia 13 de agosto de 2022, por volta das 0h53min, na Rua Engenheiro Conde de Frontin, n. 30, Lins/SP, os agentes, em prévio e comum ajuste de vontades e unidade de desígnios entre si, subtraíram para ambos, mediante violência e grave ameaça e com emprego de arma branca, coisa alheia móvel consistente em um televisor pertencente à vítima João Gilberto Simone - maior de 60 anos (fls.240/241).

Os réus foram presos em flagrante delito (fl.06).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls.212/213).

A denúncia foi recebida, sendo mantida a prisão preventiva decretada (fls. 243/244).

Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 270/271 e 272/275). A decisão de fls. 281/283 manteve a prisão preventiva, afastou a absolvição sumária e designou audiência de instrução e julgamento.

No decorrer da instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação. Os réus foram interrogados.

Em memoriais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal nos termos em que proposta, argumentando que estão comprovadas autoria e materialidade do crime (fls. 346/352).

A Defesa de Luiz, em memoriais, pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP. Subsidiariamente, pediu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a extinção da punibilidade (fls. 359/362).

A Defesa de Reisseberg, em memoriais, pleiteou a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, V, do CPP. Subsidiariamente, pediu a desqualificação do emprego de arma branca e do concurso de pessoas (fls. 363/375).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 06), Boletins de Ocorrência (fls. 98/100 e 149/151), auto de exibição e apreensão (fl. 14), relatório final (fls. 233/236), laudo pericial no local dos fatos (fls. 325/335) e pela prova oral.

A autoria do crime de roubo também está suficientemente demonstrada.

A vítima João Gilberto Simone, em solo policial, relatou que ouviu um barulho por volta das 05h50min. Gritou e xingou. Os indivíduos já estavam dentro da residência. Foi segurado pelo pescoço e ameaçado de morte. Os indivíduos estavam em posse de uma faca e um violão. Os acusados se jogaram da sacada e fugiram. Visualizou diversos objetos pelo quintal. Acionou a polícia e informou as características dos réus. Os militares localizaram os autores. Realizou o reconhecimento dos indivíduos (fls. 25). Em juízo, disse que sua residência possuía diversos sistemas de segurança. Na data dos fatos, acordou durante a madrugada com um barulho. Sua esposa acionou o botão do "pânico", sistema integrado com a equipe de segurança. Gritou. Os indivíduos abriram a porta de seu quarto e partiram em sua direção. Um deles segurava uma faca e estava com o rosto coberto com um pano laranja. O outro disse "mata ele". Em determinado momento eles se evadiram. A polícia e a equipe de segurança chegaram no local. Posteriormente foi informado que os acusados haviam sido capturados. Os indivíduos pularam o muro de sua casa. As câmeras de segurança flagraram a ação criminosa. Teve que procurar ajuda médica em razão do trauma. Foi segurado pelo pescoço por um dos acusados. Um dos acusados estava com o rosto descoberto. Era possível reconhecer o indivíduo pela filmagem. Realizou o reconhecimento dos réus quando ainda estavam na viatura. Identificou a faca e a camiseta laranja. Localizou a televisão jogada no quintal. Teve um prejuízo de aproximadamente R\$1.800,00. Não conhecia os acusados (mídia digital).

A testemunha de acusação Willian Silva Soares, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 20. Em juízo, relatou que foram solicitados para atendimento de uma ocorrência de roubo em andamento. A vítima informou que dois indivíduos ingressaram na casa, sendo que um deles estava com uma faca. Foram cientificados das características dos acusados. Conseguiram localizar os réus. Um deles, ao avistar a viatura, tentou dispensar uma camiseta. Encontrou a faca utilizada no delito. "Tibúrcio" estava machucado, reagiu à abordagem e alegou que a causa dos ferimentos havia sido uma briga. João reconheceu os autores e a faca utilizada no crime. Reisseberg negou os fatos. "Tibúrcio" estava alterado (mídia digital).

A testemunha de acusação Glaucio Prieto, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 21. Em juízo, disse que foram até a residência da vítima, onde foram informados sobre as características dos acusados. Localizaram os indivíduos. Ambos estavam nervosos e resistiram à abordagem. Um dos réus retirou a camiseta e tentou esconder a faca. Ambos foram reconhecidos pela vítima. Não conhecia os indivíduos nos meios policiais. Um deles estava ferido e

precisou de atendimento médico. Estavam conscientes (mídia digital).

O réu Luiz Tibúrcio de Lima, em solo policial, permaneceu em silêncio (fls. 15). Em juízo, disse que é viciado em cocaína. Já foi processado criminalmente por tráfico de drogas. Negou os fatos. Estava em uma festa. Posteriormente, encontrou sua mulher na avenida com outro indivíduo. Brigou com o rapaz e foi ferido por dois golpes de canivete. Estava se deslocando para casa, momento em que foi abordado. Foi agredido e xingado de "lixo". Não conhece Reisseberg. Não utilizava camiseta vermelha ou laranja. Negou ter dispensado uma faca. Não entrou na casa da vítima. Viu Reisseberg somente na delegacia. Um dos policiais pisou em sua cabeça. Na data seguinte trabalharia como pintor no posto de saúde. (mídia digital).

O réu Reisseberg Aparecido Santana Pontes, em solo policial, permaneceu em silêncio (fls. 17). Em juízo, contou que tinha dois empregos antes de ser preso. Possui condenação criminal. Negou os fatos. Conheceu "Tibúrcio" na delegacia. Na data dos fatos estava pintando um salão. Decidiu deslocar-se ao encontro de seu genro. Foi abordado. Os policiais disseram que seria submetido a reconhecimento, porém não foi feito. Foi preso. Negou o crime. A abordagem ocorreu próximo ao fórum (mídia digital).

Do conjunto probatório amealhado aos autos é possível extrair elementos que comprovam a existência do crime, bem como a certeza da autoria em relação aos réus.

Com efeito, os réus foram abordados pelos policiais momentos após a prática do delito, próximo ao local dos fatos e um deles usava uma camiseta laranja (elemento indicado pela vítima para identificação do suspeito), da qual tentou se livrar, juntamente com a faca, quando perceberam a aproximação da viatura da polícia. Além disso, a vítima informou que através das imagens das câmeras de segurança instaladas em sua residência foi possível identificar os dois agentes que realizaram o roubo, o que lhe permitiu reconhecê-los, sem sombra de dúvidas, quando ainda estavam na viatura.

Outro elemento que corrobora a certeza de autoria é que, tanto pelas declarações da vítima, quanto pelo laudo pericial do local dos fatos, observa-se a existência de substância hematóide na grade do portão, o que indicaria a existência de ferimento nos agentes. E, como constou do depoimento dos policiais responsáveis pela ocorrência e também pela abordagem dos réus, o acusado Luiz Tibúrcio de Lima estava ferido e precisou de atendimento médico, o que foi confirmado pelo laudo pericial de fls. 321/322.

Embora os réus tenham alegado, em interrogatório judicial, que não se conheciam e que não foram autores do delito, a versão não convence.

O réu Luiz Tibúrcio de Lima disse que estava ferido porque se envolveu em uma briga por causa da namorada. Contudo, não trouxe qualquer prova dessa alegação.

O réu Reisseberg Aparecido Santana Pontes disse que estava voltando de um imóvel pertencente ao seu genro, onde realizava serviço de pintura. Disse que nada sabe sobre os fatos e que só encontrou Luiz Tibúrcio na delegacia. No entanto, conforme relatado pelos policiais tanto em solo policial quanto em juízo, os réus estavam juntos quando foram abordados e não há qualquer razão para que não se confira credibilidade aos depoimentos por eles prestados.

Ressalto, no mais, que, conforme dito alhures, a vítima reconheceu os réus depois de identificá-los nas imagens das câmeras de segurança de sua residência.

Dessa forma, a versão apresentada pela vítima é coerente e está em consonância com o conjunto probatório.

Por outro lado, as versões apresentadas pelos réus ficaram isoladas nos autos e não há qualquer elemento fático ou probatório que corrobore as narrativas por eles apresentadas.

Ressalto, ainda, que nada existe nos autos no sentido de que a participação do réu Reisseberg na prática criminosa tenha sido de menor importância, como pretende sua Defesa. Ao contrário, conforme relatado pela vítima, Reisseberg cooperou para a execução do crimes e, ainda que se considere que ele não atuou na condição de autor, porquanto não praticou os atos executórios do roubo, a condição de partícipe é inegável, não se tratando, contudo, de participação de menor importância.

O mesmo entendimento se aplica ao pedido de desqualificação do emprego de arma

branca. Embora não tenha sido comprovado que o réu Reissemberg fez uso da arma branca, ficou evidente, pelo relato da vítima, que o corréu Luiz utilizou-se de uma faca para ameaçar o ofendido. Portanto, sendo Reissemberg partícipe de crime de roubo em que foi utilizada arma branca, responde ele também pela majorante. Assim, ao contrário do que sustentam as combativas Defesas, a prova autoriza a condenação, posto que robusta e convergente no sentido de indicar que os acusados praticaram o roubo em concurso de agentes e com uso de arma branca, contra pessoa com mais de 60 anos.

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

A pena do crime de roubo, a teor do disposto no artigo 157, do Código Penal, é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Réu Luiz Tibúrcio de Lima:

O réu possui uma condenação com trânsito em julgado (fls. 168 - Proc. nº 0006594-78.2016.8.26.0322, deste juízo, art. 33, caput, do SISNAD, com trânsito em julgado em 19/10/2018 - pena extinta em 29/04/2019), que será sopesada na segunda fase, como reincidência.

Observando o disposto no art. 59, caput, do Código Penal, verifico que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, equivalente a 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, há duas agravantes: a reincidência (art. 61, I, CP) e a agravante prevista no art. 61, II, "h", CP, pois a vítima tinha mais de 60 anos na data do fato, razão pela qual exaspero a pena base em 1/3 (um terço), perfazendo 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, presentes duas causas de aumento do artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e VII (emprego de arma branca), majoro a pena em 1/3 (um terço), totalizando 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa, que torno definitiva.

Em razão da quantidade de pena aplicada e por ser o réu reincidente, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, do CP.

Atento às condições financeiras do réu, fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a suspensão condicional da pena, pois a pena privativa de liberdade imposta é superior a quatro anos (art. 44, I, CP e art. 77, caput, CP, respectivamente).

Réu Reissemberg Aparecido Santana Pontes:

Observando o disposto no art. 59, caput, do Código Penal, verifico que o réu possui várias condenações com trânsito em julgado (fls. 198 - Proc. nº 0000074-

44.2016.8.26.0600, deste juízo, art. 155, §4º, I c.c art. 14, II, ambos do CP, com trânsito em julgado em 23/05/2018 - pena extinta em 22/07/2019 e outras constantes da certidão de fls. 196/203). Uma delas será sopesada na segunda fase, como reincidência; as demais, serão consideradas como Maus Antecedentes. Assim, considerando a existência de Maus Antecedentes, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, perfazendo equivalente a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, há duas agravantes: a reincidência (art. 61, I, CP) e a agravante prevista no art. 61, II, "h", CP, pois a vítima tinha mais de 60 anos na data do fato, razão pela qual exaspero a pena base em 1/3 (um terço), perfazendo 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, presentes duas causas de aumento do artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e VII (emprego de arma branca), majoro a pena em 1/3 (um terço), totalizando 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, que torno definitiva.

Em razão da quantidade de pena aplicada e por ser o réu reincidente, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, do CP.

Atento às condições financeiras do réu, fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do

salário mínimo.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a suspensão condicional da pena, pois a pena privativa de liberdade imposta é superior a quatro anos (art. 44, I, CP e art. 77, caput, CP, respectivamente).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para:

1) CONDENAR o réu LUIZ TIBURCIO DE LIMA como incurso no crime do artigo 157, §2º, incisos II e VII, c/c art. 29, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2) CONDENAR o réu REISSEMBERG APARECIDO SANTANA PONTES como incurso no crime do artigo 157, §2º, incisos II e VII, c/c art. 29, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nego aos réus o direito de apelar em liberdade, em razão da gravidade do crime e da elevada pena aplicada, por medida de garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, razões que se somam àquelas que constam da decisão de fls. 212/213 destes autos. Assim, deverão ser recomendados, desde logo, nas penitenciárias onde estão recolhidos.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação civil, pois não houve pedido expresso pelo Ministério Público ou pelo ofendido, para que esta questão fosse objeto de contraditório durante a instrução processual, com o fim de assegurar a ampla defesa do acusado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, lance-se os nomes dos réus no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, pro rata.

Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA